

מסורת הש"ס

(א) תרומות פ"ד מ"ו, (ב) חולין ג. ונחם איתא המניה עובד כוכבי' בחטותו וישראל יולא ונכנס מותר], (ג) גיר' ערוך דלפסקי פירוש כל עץ שמנים בו כלי של יין וכן גירסת הרב מברטנורא], (ד) חגיגה כ: [ע"ש ותוספתא דטהרות פ"ו ה"ו], (ה) רש"א אלב מין זמניו במשהו חוק מחמץ דאפי' בשאינו מינו מוקמינן, (ו) [ג'ל ידים פ"ד מ"ו], (ז) [ההלות פ"א מ"ז ע"י מעלה טז: וזדה מג'א, (ח) ר"ש א"א,

גליון הש"ס

רש"י ד"ה אימרטויי וכו' בבבבבשה. ע' יצמות דף קד ע"ב תוס' ד"ה משהו:

הגהות הב"ח

(א) במשנה עובד כוכבים שהיה מעביר לישראל כנ"ל ותיבת עם נחמק: (ב) שם ונכנס למדינה: (ג) שם אפי"ם שיוצא ונכנס: (ד) גב' הפליג מהן (יותר ממיל) תח"מ וז"צ ואלאפי' ואלאפי"י והמכ"ס גורסים כדי מיל: (ה) שם אמר רבי יצחק נבפחא רשא' במטהר: (ו) רש"י ד"ה ה"ג וכן וכו' דמין בשאינו מינו בששים אבל מין במינו במשהו הורץ מחמץ דאפילו בשאינו מינו מוקמינן בפסחים להלכתא במשהו כנ"ל: (ז) ד"ה מאי שנא וכו' הא קא חזינא להו דנגעו דקטני: (ח) תוס' ד"ה איבעיא וכו' או דילמא מעט הווא שבח השקן: (ט) ד"ה סבר וכו' דתרומה נינהו מ"מ כשהא' בקדשה: (י) ד"ה היכי דמי וכו' דלדרכה מדקתני סיפא ואם הודיעו שהווא מפליג אסור וכו' מדמני בחזקת המשתמר דאי כ"ל כגון שלא הודיעו וכו' שאף שליא הודיעו: (ב) ד"ה מאי שנא וכו' דמ"מ ליחסר ולא דמי:

לעזי רש"י

משנתי"ר [מישתי"ר], ארון כלים.

מוסף רש"י

אע"פ שיצא ונכנס מותר. מסתפי עובד כוכבים דלמא אחי ישראל ולא נגע (וחולין ג.). הרי שהיו חמוריו ופועליו. עמי הארץ, טעונין טהורות. כגון יין חציות של חסם והן אינן טוענין בתוך וכלי חסם אינו מיטמא מגזב, אפילו בוי טהורותיו טהורות. ואין חוששין שמה נגע, דכיון דלא הודיען שהוא מפליג, כל שעתא סביר השתא אחי (ותיגבה ב:).

השוכר את הפועל

נפל לגו חלא מאי. מי אמרינן החומץ טעמו קשה ואין השרך

מפיגו לתת בו טעם: **אימרטויי אימרטע**. לחתיכות דקות קטנות ושרך איסורו * כעדשה כטומאתו וחיישינן דלמא בזעל חתיכות שרך צהדי חומץ: **בחמשין**. כיון דחומץ טעמו קשה לא צעי שמין

לצטוליה דאפילו בחמשין לא יהיצי ציה טעמא: ה"ג וכן **כל איסור שצורה**.

בששים. וכן הלכה רווחת בישראל דמין בשאינו מינו בששים (א) (ב) חוק מחמץ אלב מין זמניו מוקמינן בפסחים (דף ג.) הלכתא במשהו כרצ וטעמא משום דכל איסורין שצורה מין זמניו במשהו כרצ ובחמץ גזירה שאינו מינו אטו מינו: **במתני'** **אם היה בחזקת המשכמר**. מפרש בגמרא שאע"פ שהפליג ישראל מן העובד כוכבים מיל אם לא הודיעו שהוא מפליג מותר למירתת עובד כוכבים כל שעתא השתא אחי: ואם הודיעו **שמפליג** שמתרחק וחציות סתומות היו: **שיעורו כנדי שיסחוס ויספוס ויגזו**. אם שהה כדי שיקוצ העובד כוכבים נקצ במגופת החצית ויחזור ויסתום הנקצ ותיבש הסמימה אסור: **רשב"ג אומר**. אינו נאסר אלא עד שיטאח כדי שיפתח את כל מגופת החצית וא"א לנוטלה שלא תשבר כולה: **ויגוף**. ויעשה מגופה אחרת חדשה: ו**סיגוג**. ותיבש אלב לשתימת חור לא חששו משום דמינכרא. וסתום לשון שטום העין (במדבר כד) עין פתוחה דשפיר חזי: **המניה יינו בקרון או כפסיעה**. עם העובד כוכבים: **ובלן**. ישראל בקפנדריא דרך קצרה: **ונכנס למדינה ורחץ**. במרחץ מותר כיון דעובד כוכבים לא ידע דשהי מרתת ולא נגע: **דולבקי**. משנוי"ר: **מה שעל השולחן אסור**. דמימר אמר עובד כוכבים זה ישראל זה זמנני לאכול ולשתות ונגע: **שעל הדולבקי מותר**. דאין מוכן לסעודה זו: ואם אמר לו **הוי מווג וסופא**. הואיל וחיזק את ידיו ברשות במקלפת סמכא דעתיה ונגע בזוליה: **חציות פסוחות**. שצצית אסורות: **סתומות מותרות**. עד שיטאח שיפתח ויגוף ויגזו וסתמא כרצן שמעון מדלא קתני שיסחוס: **גב' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא**. הא קא (א) חזו להו דנגע דקתני טעונין טהרות והני לאו חציות נינהו שיהו סתומות: **במטהר חמוריו**.

שהטבילן ומנגען טהור: **על מגע חצירו**. הפוגע בו בדרך ולא נטהר לכך: **רישא נמי**. כיון שהפליג איכא למיחש הכי: צבא

אוסרין במשהו כדקאמר לעיל (דף טו.) תבלין של שלשה שמות אסור ומלטרף כו': **שייער** בחצ"א בחמשין. מימה מ"ש דלעיל רואה להחמיר בו אפילו יותר מס' וק' וכאן מיקל בו וי"ל משום דקסבר דנחלא לא אשבח כ"כ כמו בשיכרא: **אידי' ואידר'** פיי' בשיכרא וחלא בשתיין צה"ג ובירושלמי קאמר דשרץ לא בטיל כי אם צאלף ותלמודיו עיקר דבטל בששים כשאר איסורים: **ה"יבי דמי** בחזקת המשתמר בדרתני' הרי שהיו חמוריו בוי'. דמתוקמא צבא להם דרך עקלתון וה"ג הכא כגון שיבא לו דרך עקלתון ותימה מאי צעי היכי דמי ואם מדקתני סיפא ואם הודיעו שהוא מפליג מכלל דרישא צבא הודיעו שמפליג והיינו חזקת המשתמר דידיה וי"ל דלדרכה מדקתני סיפא ואם הודיעו (י) אסור משמע ליה דא"כ רישא דתני בחזקת המשתמר היינו שימור חשיב טפי מלא הודיעו שמפליג מדמני בחזקת המשתמר ואי ר"ל כגון (י) [שלח] שהודיעו שמפליג לישתוק מלישנא דבחזקת המשתמר ומכללא דסיפא שמעינן ליה אלא ודאי צא לומר שאף לא הודיעו שמפליג יש לחוש בצדכ כיון שרואהו העובד כוכבים שמתרחק ומדע דלרץ שם חזקת שימור אחר וקצעי מאי הוי ומשני דרתניא כו' כגון שיוכל לצבא עליו דרך עקלתון: **באי' שנא רישא ובאי' שנא סיפא**. פי' דרישא אמאי לא הוי טהורמיו טמאים כמו בקיפא וא"ת לישני ליה דרישא מיירי צבא הודיעו שהפליג ולכן שרי דרתניא אם הניחו בחזקת המשתמר מותר והיינו כשלא הודיעו שהפליג ומיזך רש"י דלא דמי למתני' דהא מיירי בטהרות כגון פירות שהוא מחזיק בידיו וגוצה צהם צכל שעה ולכן פריך דאין לחלק ומ"מ קשה דלוקמא בחציות ולא תקשי מידי דהא טהרות משמע נמי בחציות ועוד קשה דאי מיירי כמו שפירש הקונטרס א"כ לא הוה ליה לנמסר מרישא לסיפא אלא הוה ליה לנמסר מרישא מיניה וציה צהדיא מ"ט דרישא טהרותיו טהורות כיון שהוא מחזיק בו וגוצה צהם כדפ"ה לכ"ג לר"י דלעולם מיירי בחציות מיהו בפסוחות שקל ליגע בהן לכך לא מצי לשנויי צבא הודיעו שהפליג (ב) מ"מ ליחסר ולא דמי למתני' דשרי גבי יין צבא הודיעו שהפליג דמתני' מיירי בחציות סתומות וא"ת אכתי לוקמא בסתומות כמו מתני' ולא תקשה רישא לסיפא וי"ל דעל כרחך לא מיתוקמא צרייתא בסתומות מדקתני כיון שנתעלמו ממנו טהרותיו טמאות ואי בסתומות הא צעינן כדי שיסחוס ויסתום ויגזו אף בהודעה שהפליג דקתני במתניתין:

דאף בשאר שרצים פגם מותר אי משום דאשכחוי קמשבח וא"ת וליפשטו ליה טעמיה דרצ מההיא דפ"ק דחולין (דף ח: ושם ד"ה השוחט) השוחט צסקין של עובדי כוכבים רצ אמר קולף ושמאל אמר מדיח ואע"ג דסתם כלי עובדי כוכבים אינם בני יומן דהשתא הוי לפגם וי"ל דהתם מיירי צידוע שנשתמשו בו ציום א"י התם טעמא משום שמנונית דאיסור הנדבק בדופני הסקין שהוא צעין והוי לשבח גם כשאינו בן יומן וא"ת מאי קאמר הכא לא ידענא אי אשכחוי משבח ליטעמיה קפילא ארמאה וי"ל דשמא עכצא צשיכרא מחזק את השכר ומחממו והשתא כשנחמזק השכר אין ידוע אם מחמת השכר עצמו וקו"ל כרצא דאמר נותן טעם לפגם מותר אף צשרצים ונפקא מינה דכשאינו צת יומן ויולא צו מותר אף צשרצים: **מתני'** **יעובד כוכבים שהיה מעביר** (א) עם ישראל כדי יין ממקום למקום אם היה בחזקת המשתמר מותר אם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב רשב"ג. אומר ה"כדי שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב: המניח יינו בקרון או בספינה והלך לו בקפנדריא (ב) נכנס למדינה ורחץ מותר אם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב רשב"ג. אומר כ"די שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב: המניח עובד כוכבים בחנות אע"פ (ג) שיציא ונכנס מותר ואם הודיעו שהוא מפליג כדי שישתום ויסתום ויגוב רשב"ג. אומר כ"די שיפתח את החבית ויגוף ותיגוב: ה"היה אוכל עמו על השולחן והניח לגינין על השולחן ולגין על ה"הדולבקי והניחו ויצא מה שעל השולחן אסור שעל הדולבקי מותר ואם אמר לו הוי מווג ושותה אף שעל הדולבקי אסור י"חביות פתוחות אסורות סתומות מותרות כדי שיפתח ויגוף ותיגוב: **גב' היכי דמי** בחזקת המשתמר ברתניא ה"הרי שהיו חמוריו ופועליו טעונין טהרות אפילו הפליג מהן (ד) יותר ממיל טהרותיו טהורות ואם אמר להן לבו ואני בא אחריכם כיון שנחתעלמה עינו מהם טהרותיו טמאות מאי שנא רישא ובאי' שנא סיפא אמר (ה) רב יצחק רישא במטהר חמוריו ופועליו לכך אי הכי סיפא נמי אין עם הארץ מקפיד על מגע חבירו אי הכי אפילו רישא נמי נימא הכי אמר רבא

בבא

השוכר את הפועל פרק חמישי עבודה זרה סמ.

דאף בשאר שרצים פגם מותר אי משום דאשכחוי קמשבח וא"ת וליפשטו ליה טעמיה דרצ מההיא דפ"ק דחולין (דף ח: ושם ד"ה השוחט) השוחט צסקין של עובדי כוכבים רצ אמר קולף ושמאל אמר מדיח ואע"ג דסתם כלי עובדי כוכבים אינם בני יומן דהשתא הוי לפגם וי"ל דהתם מיירי צידוע שנשתמשו בו ציום א"י התם טעמא משום שמנונית דאיסור הנדבק בדופני הסקין שהוא צעין והוי לשבח גם כשאינו בן יומן וא"ת מאי קאמר הכא לא ידענא אי אשכחוי משבח ליטעמיה קפילא ארמאה וי"ל דשמא עכצא צשיכרא מחזק את השכר ומחממו והשתא כשנחמזק השכר אין ידוע אם מחמת השכר עצמו וקו"ל כרצא דאמר נותן טעם לפגם מותר אף צשרצים ונפקא מינה דכשאינו צת יומן ויולא צו מותר אף צשרצים:

איבעיא דהו נפצי לבו חא בוי'. וא"ת מ"ש משאר איסורין כמו בשיכרא וי"ל משום דלחלא חזק מאד ואגב חורפיה נותן טעם לשבח כמו גבי חילתית או דלמא מעט (ח) השרך נגד המשקה וא"כ אין לנו לאסור כל כך ולכן היה שואל מה יהיה ממנו: **ההוא אימרטויי אימרטב**. יש לתמוה עכשיו היחך אנו אובלים בדש צצורים והלא רגלי הדצורים מעורבים צדבש ואף על גב דהוי פגם מ"מ השרך עצמו דאיפגם מיתסר לכ"ע לכי"צ לר"ת דודאי רגלי הדצורים כיון דעצמות צעלמא נינהו מותרים דהא העצמות טהורים דתמן צבמס' (י) (טהרות פ"א) עצמות החמור טהרות ורגלי הדצורים עצמות החמור והא דאמר' (י) אצרים אין להם שיעור אפילו פחות מכית מן המת ופחות מכעדשה מן השרך היינו לענין טומאה וכגון דאיכא צצר עלויה הא לאו הכי טהורין ולענין אכילה שפיר דמי: **סבר' לשעורי בק"א אמר לא גרע מתרומה בוי'**. תימה נהי דתרומה נינהו (כ) כשהוא צקדרה בצדכ לא צטלה צס' כדאמר פרק גיד הנשה (חולין דף טז.) קדירה צצשל צה תרומה לא יצשל צה חולין ואם צצל צצניט וי"ל דס"ל כיון שטעמו חזק צצכר יש לדמותו לתרומה לדצר יצש וא"ת אמאי לא צטיל צאחד ומאחיס כמו ערלה וכלאי הכרס וי"ל דשאני התם משום דהוו איסור הנאה לכן לא ילפינן מיניה שרצים דשרוי דהנאה

אלב תרומה שרי צהנאה: **בתב"ל"ן ופ"פ"ל"ן ד"א במ"א מעמייהו**. לא צס' ולא צק' שהרי מעט תבלין נותן טעם בקדרה גדולה אלב אין לומר דלא צטיל כלל דהא צהדי נותן טעם חשבינן ליה ולא צהדי להחמיר בו אפילו יותר מס' וק' וכאן מיקל בו וי"ל משום דקסבר דנחלא לא אשבח כ"כ כמו בשיכרא: **אידי' ואידר'** פיי' בשיכרא וחלא בשתיין צה"ג ובירושלמי קאמר דשרץ לא בטיל כי אם צאלף ותלמודיו עיקר דבטל בששים כשאר איסורים: **ה"יבי דמי** בחזקת המשתמר מדקתני סיפא ואם הודיעו שהוא מפליג מכלל דרישא צבא הודיעו שמפליג והיינו חזקת המשתמר דידיה וי"ל דלדרכה מדקתני סיפא ואם הודיעו (י) אסור משמע ליה דא"כ רישא דתני בחזקת המשתמר היינו שימור חשיב טפי מלא הודיעו שמפליג מדמני בחזקת המשתמר ואי ר"ל כגון (י) [שלח] שהודיעו שמפליג לישתוק מלישנא דבחזקת המשתמר ומכללא דסיפא שמעינן ליה אלא ודאי צא לומר שאף לא הודיעו שמפליג יש לחוש בצדכ כיון שרואהו העובד כוכבים שמתרחק ומדע דלרץ שם חזקת שימור אחר וקצעי מאי הוי ומשני דרתניא כו' כגון שיוכל לצבא עליו דרך עקלתון: **באי' שנא רישא ובאי' שנא סיפא**. פי' דרישא אמאי לא הוי טהורמיו טמאים כמו בקיפא וא"ת לישני ליה דרישא מיירי צבא הודיעו שהפליג ולכן שרי דרתניא אם הניחו בחזקת המשתמר מותר והיינו כשלא הודיעו שהפליג ומיזך רש"י דלא דמי למתני' דהא מיירי בטהרות כגון פירות שהוא מחזיק בידיו וגוצה צהם צכל שעה ולכן פריך דאין לחלק ומ"מ קשה דלוקמא בחציות ולא תקשי מידי דהא טהרות משמע נמי בחציות ועוד קשה דאי מיירי כמו שפירש הקונטרס א"כ לא הוה ליה לנמסר מרישא לסיפא אלא הוה ליה לנמסר מרישא מיניה וציה צהדיא מ"ט דרישא טהרותיו טהורות כיון שהוא מחזיק בו וגוצה צהם כדפ"ה לכ"ג לר"י דלעולם מיירי בחציות מיהו בפסוחות שקל ליגע בהן לכך לא מצי לשנויי צבא הודיעו שהפליג (ב) מ"מ ליחסר ולא דמי למתני' דשרי גבי יין צבא הודיעו שהפליג דמתני' מיירי בחציות סתומות וא"ת אכתי לוקמא בסתומות כמו מתני' ולא תקשה רישא לסיפא וי"ל דעל כרחך לא מיתוקמא צרייתא בסתומות מדקתני כיון שנתעלמו ממנו טהרותיו טמאות ואי בסתומות הא צעינן כדי שיסחוס ויסתום ויגזו אף בהודעה שהפליג דקתני במתניתין:

היה

	א [מתי' פ"ג מהל' תרומות הל' א]:
	עב ב מתי' פט"ו מהל' מלכות אסורות הלכה לא סמג לאוין קמא תוס"ע י"ד סי' קד סעיף א:
	עב ג מתי' שם הל' ו סמג שם תוס"ע י"ד סי' נח סעיף א:
	עד ד ה ו ז מתי' שם פ"ב הלכה טז ח סמג לאוין רמח תוס"ע י"ד סי' קכט ס"א:
	עה ח ט מתי' שם הלכה יח תוס"ע שם סעי' ז:
	עו י מתי' פ"ג מהל' משכב ומנוש הלכה ה וע"ש צ"כ"מ: